

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: 0039935-04.2017.8.26.0050
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
 Autor: Justiça Pública
 Réu: ROSENILDO FERREIRA LINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcio Lucio Falavigna Sauandag

Vistos.

ROSENILDO FERREIRA LINS foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no art. 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, porque, na data de 11 de Maio de 2.017, por volta das 15:40 horas, na rua Henry Fuseti, altura do numeral 400, nesta cidade e Comarca, trazia consigo drogas, para entrega a consumo de terceiros, consistentes em trezentas e vinte porções de cocaína em pó, além de cento e dezessete porções de maconha, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas imediações de estabelecimento de ensino e centro desportivo.

Notificado, o acionado apresentou resposta escrita à acusação.

Recebida a denúncia (fls. 192), o acionado foi citado.

Auto de exibição e apreensão a fls. 16/17.

Laudo de constatação a fls. 19/24.

Laudo de exame químico e toxicológico a fls. 181/183.

Depósito Judicial de quantia apreendida a fls. 60.

Em audiência foi colhida a prova oral.

Ponderações finais das partes em debates.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A condenação é reclamada.

A materialidade do crime encontra esteio no auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, laudo de constatação de fls. 19/24 e laudo pericial de fls. 181/183, onde se atesta que as drogas apreendidas se tratavam, efetivamente, de cocaína e maconha.

A autoria do crime imputado ao acionado ecoa da prova



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

produzida.

Interrogado na fase policial, o acionado optou pelo *silêncio*, atitude que não se espera de quem se diz inocente.

Nesta audiência, o acionado confessou a acusação.

Doutro lado, o restante da prova oral.

O polícia responsável pela prisão (Fernando de Almeida Leite) bem indicou que na data dos fatos em patrulhamento pelo local, que é ponto conhecido de venda de drogas, então, avistou o acionado na companhia de outro elemento, em atos próprios de venda de drogas, certo que com a aproximação ambos empreenderam fuga a pé, os quais foram perseguidos, somente o acionado alcançado, em seu poder sendo apreendidas as porções de entorpecente, além de quantia em dinheiro. Lembrou, ainda, que o local é próximo de uma escola e de um centro desportivo.

Sólido, pois, o substrato probatório indicativo de que a droga estava em poder direto do acionado, e a pretensão mercantil era evidente.

Ou seja, da prova produzida se extrai que o acionado se encontrava na posse direta de alentado volume de entorpecente, de qualidades variadas, num total de quatrocentas e trinta e sete porções, marcadamente destinadas a consumo de terceiros, mesmo porque não fez qualquer prova, ainda que indiciária, da capacidade econômica para ter alentado volume de entorpecente para deleite pessoal, além de vultosa quantia em dinheiro (R\$ 259,00), mormente se tratando de pessoa que não demonstra qualquer vínculo com o trabalho sério, o que sequer afirmado.

Interessante consignar que nada há nos autos a indicar que a testemunha de Acusação que foi ouvida, por motivo egoístico ou leviano, tivesse urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente, mormente quando simplesmente afiança a própria confissão do acionado.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade da testemunha ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Portanto, sólido o lastro probatório indicativo da prática da traficância.

De tal forma, da prova se extrai que o réu, efetivamente, *trazia consigo* substância entorpecente com destinação de entrega a consumo de terceiros, de modo que sua conduta se amolda ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa com a também custódia do *cliente* em posse de substância entorpecente, ou mesmo de apreensão de dinheiro em poder do dito mercador. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de *trazer consigo* o entorpecente.

Doutro lado, presente na espécie a causa de aumento de penas, decorrente do fato de o crime ter sido empreendido nas proximidades de estabelecimento de ensino e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

centro desportivo, o que basta a verificar a pertinência da majorante.

Confira-se a Jurisprudência: A propósito, a causa de aumento em questão tem por objetivo punir com maior severidade a disseminação de drogas entre crianças e adolescentes e mostra, com isso, a clara intenção do legislador em proteger a juventude da ação nefasta de traficantes. Daí porque entendo desnecessária a demonstração de vínculo ou relação com o estabelecimento de ensino, prova nem sempre fácil e que levaria a causa de aumento a ser aplicada apenas quando o agente estivesse vendendo droga em suas dependências. Não é essa, não tenho dúvida, a vontade do legislador (Apelação nº 0084127-32.2011.8.26.0050, j. em 19 de setembro de 2013, rel. Desembargador Pinheiro Franco).

Bem firmada a responsabilidade do réu pela prática da traficância, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira etapa, as circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis ao acionado, tendo em conta a quantidade e variedade de entorpecentes, de forma que fixo o cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a seiscentos dias multa.

Em segunda etapa, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (art. 163/165).

Na terceira fase, presente a causa de aumento de penas (art. 40, inciso III, da Lei Federal nº 11.343/06), de forma que majoro as penas impostas em 1/6, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de sete anos de reclusão, e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a setecentos dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, dada a reincidência específica.

Penas finais: cumprimento de pena privativa de liberdade de sete anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a setecentos dias multa.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, em regime inicial fechado, em atenção ao parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, único suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta, mormente em se tratando de acionado reincidente.

Sempre respeitado o entendimento de meus pares mais experientes, eu entendo que no caso não há oportunidade para benefícios, em especial o disposto no art. 44, do Código Penal, que entendo inaplicável ao caso, posto não guardar suficiência na repreensão do desvio de conduta em avaliação.

Neste sentido: Apelação nº 0005678-64.2011, rel. Desembargador De Paula Santos; Apelação nº 0002544-32.2012, rel. Desembargador Luis Soares de Mello; Apelação nº 0002580-06.2012, rel. Desembargador Souza Nery; Apelação nº 0012370-77.2011, rel. Desembargador Machado de Andrade; Apelação nº 0500193-12.2010, rel. Desembargador Camilo Léllis; Apelação nº 0001957-74.2011, rel. Desembargador Eduardo Abdala; Apelação nº 0453594-15.2010, rel. Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho; Apelação nº 9000060-68.2011, rel. Desembargador Salles Abreu.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Não bastasse, frente ao *quantum* da pena corporal imposta, vê-se que o acionado não reúne requisito objetivo à benesse, também obstado por conta da reincidência.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia; Apelação nº 0002317-66.2008.8.26.0397, rel. Desembargador Walter da Silva; Embargos de Declaração nº 0050081-48.2009.8.26.0224/50001, rel. Desembargador Péricles Piza; Apelação nº 0056583-35.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Roberto Midolla; Apelação nº 0017231-97.2011.8.26.0602, rel. Desembargador Juvenal Duarte; Apelação nº 0005030-68.2012.8.26.0366, rel. Desembargador Hermann Herschander; Apelação nº 0053252-45.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Sydnei de Oliveira Jr.; Apelação nº 0000721-59.2011.8.26.0068, rel. Desembargador Grassi Neto; Apelação nº 0069869-80.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Ricardo Tucunduva; Embargos de Declaração nº 0003703-38.2008.8.26.0428/50000, rel. Desembargador Moreira da Silva; Apelação nº 0004552-44.2012.8.26.0533, rel. Desembargador Newton Neves; Apelação nº 0045462-10.2012.8.26.0050, rel. Desembargadora Ivana David; Apelação nº 0087221-85.2011.8.26.0050, rel. Desembargador Juvenal Duarte; Apelação nº 0034627-60.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Machado de Andrade; Embargos de Declaração nº 0159513-58.2010.8.26.0000/50000, rel. Desembargador Marco Antônio Cogan; Apelação nº 0005310-68.2013.8.26.0248, rel. Desembargador Francisco Bruno.

Ademais, tendo em conta o tempo de custódia que cumpriu (de todo diminuto frente à pena corporal final), não reúne requisito temporal para benefícios.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada. Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu ROSENILDO FERREIRA LINS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de sete anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a setecentos dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43, da Lei Federal nº 11.343/06, por infringência ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06.

Sensíveis, ainda, os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, encimados na decisão que converteu a prisão flagrancial em prisão preventiva, de forma que mantenho a custódia do acionado, caso queira recorrer.

Assim, garante-se a ordem pública bem como a aplicação da lei penal.

Recomende-se o réu no ergástulo em que se encontra.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, providenciando o quanto necessário para transferência do valor depositado nos autos ao FUNAD, posto que marcadamente produto do comércio espúrio.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados, consoante assinaturas lançadas no termo de audiência.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de setembro de 2017.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, *alínea "a"*, da Lei Federal nº 11.419/06